食品廣告違規類別 09／12

私密・泌尿・婦女生理

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

64 件
被罰案件，占全部 344 件的 19%

793 萬元
罰款合計，單件中位數 6 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：分泌物異味、念珠菌、頻尿、攝護腺、更年期不適

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：私密呵護、維持私密菌叢平衡、淨化私密

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：無，14 項中沒有私密、泌尿類

健康食品管理法 §14

本類 64 件：提到「私密」的有 20 件、「更年期」13 件；3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），77% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

緩解更年期不適	13 件
頻尿、夜尿、滴滴答答	10 件
降低感染、念珠菌	7 件
分泌物、異味	7 件
攝護腺	4 件
生理期不適、經痛	4 件

連「適合分泌物、異味困擾者」這種族群描述也被認定在談症狀。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

私密呵護、私密防護、私密健康	20 件
菌叢平衡、抑制壞菌	16 件
平衡荷爾蒙、瘦身荷爾蒙	12 件
淨化私密	3 件

蔓越莓、D-甘露糖、益生菌都不在附件二，不能寫任何私密或泌尿功能。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 1 月公告｜網站

【愛美莓】蔓越莓雙護益生菌

罰 13 萬元

食安法 §28 I

> 「維持私密平衡，補給守護力」
>
> 「私密健康首重弱酸環境」

115 年 7 月公告｜網站

小產調理組

罰 10 萬元

食安法 §28 I

> 「維持私密淨嫩清爽、抵禦壞菌入侵」
>
> 「豆腐渣分泌物、私密處異味困擾者」

115 年 1 月公告｜電視

攝利通

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「解決男性滴滴答答問題」
>
> 「8大成分解決男性攝護線問題」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
私密呵護、維持私密菌叢平衡	刪除部位與功效，改寫成分事實：「每份含蔓越莓萃取 __ 毫克」	準則 §4 第 3 款
改善分泌物、異味	刪除，屬於症狀	準則 §5
解決頻尿、攝護腺問題	刪除，屬於疾病、症狀	準則 §5
緩解更年期不適、平衡荷爾蒙	「調節生理機能」，不搭配更年期症狀	準則附件一
小產、產後調理	「產前產後或病後之補養」	準則附件一
備孕必備	含葉酸且含量達標時，可寫「葉酸有助胎兒的正常發育與生長」	附件二（葉酸）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 調節生理機能
- 調整體質
- 產前產後或病後之補養
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 葉酸：有助胎兒的正常發育與生長
- 鐵：有助於正常紅血球的形成

蔓越莓、益生菌都不在附件二

健康食品

沒有相關項目

- 14 項保健功效中沒有私密、泌尿、更年期類

任何食品都不能宣稱這些功效

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上身體部位：「健康維持私密pH3.8-4.2弱酸環境，抑制壞菌」
- 加上附件二沒有列的功能：「含前花青素與維生素C,有助保護泌尿道健康」
- 加上程度：「添加甘露糖，有效淨化私密」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件